



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 01
Rotel 0105

DOM
2016-12-19
Stockholm

Ab. 60

Mål nr
T 4331-16

Sid 1 (16)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Mora tingsrätts dom 2016-04-14 i mål nr T 179-15, se bilaga A

KLAGANDE

Mattias Jemth Liljeberg, 870603-7150
Hedvägen 12
794 32 Orsa

Ombud: Arne Wirén
Pappaombudsmannen
Lovisedalsvägen 55
138 39 Älta

MOTPART

Thea Ljungstrøm Husås, 880324-2745
Rørholtveien 971
3960 Stathelle
Norge

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Hildur Strømhaug
Postboks 30
3995 Stathelle
Norge

Tillfälligt ombud: Advokaten Claire Alfonso
Samma adress

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på följande sätt.

1. Lukas Ljungstrøm-Liljeberg, 140820-8351, ska ha rätt till umgänge med Mattias Jemth Liljeberg enligt följande.
 - a) - 13 januari 2017 kl. 15:00 – 18:00,
 - 14 januari 2017 kl. 13:00 – 17:00,
 - 15 januari 2017 kl. 9:00 – 13:00,

Dok.Id 1309197

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 10 E-post: svea.avd1@dom.se www.svea.se	08-561 670 19	måndag – fredag 09:00-15:00

- 3 februari 2017 kl. 15:00 – 18:00,
- 4 februari 2017 kl. 13:00 – 17:00,
- 5 februari 2017 kl. 9:00 – 13:00,
- 22 februari 2017 kl. 12:00 – 16:00,
- 23 februari 2017 kl. 12:00 – 18:00,
- 24 februari 2017 kl. 12:00 – 18:00,
- 14 mars 2017 kl. 12:00 – 16:00,
- 15 mars 2017 kl. 12:00–18:00,
- 16 mars 2017 kl. 12:00–18:00, samt

b) för tiden därefter

- 3 april 2017 – 5 april 2017,
- 23 april 2017 – 25 april 2017,
- 13 maj 2017 – 16 maj 2017,
- 2 juni 2017 – 5 juni 2017,
- 22 juni 2017 – 26 juni 2017,
- 12 juli 2017 – 16 juli 2017,
- 1 augusti 2017 – 5 augusti 2017
- 21 augusti 2017 – 25 augusti 2017,
- 10 september 2017 – 16 september 2017,
- 30 september 2017 – 6 oktober 2017,
- 20 oktober 2017 – 26 oktober 2017,
- 9 november 2017 – 15 november 2017,
- 29 november 2017 – 5 december 2017,
- 19 december 2017 – 25 december 2017
- 8 januari 2018 – 14 januari 2018,
- 28 januari 2018 – 3 februari 2018,
- 17 februari 2018 – 23 februari 2018
- 9 mars – 15 mars 2018
- 29 mars 2018 – 4 april 2018,
- 18 april 2018 – 24 april 2018,
- 8 maj 2018 – 14 maj 2018,
- 28 maj 2018 – 3 juni 2018,

- 17 juni 2018 – 23 juni 2018,
- 7 juli 2018 – 13 juli 2018,
- 27 juli 2018 – 2 augusti 2018,
- 16 augusti 2018 – 22 augusti 2018,
- 5 september 2018 – 11 september 2018,
- 25 september 2018 – 1 oktober 2018,
- 15 oktober 2018 – 21 oktober 2018,
- 4 november 2018 – 10 november 2018,
- 24 november 2018 – 30 november 2018,
- 14 december 2018 – 20 december 2018,
- 3 januari 2019 – 9 januari 2019,
- 23 januari 2019 – 29 januari 2019,
- 12 februari 2019 – 18 februari 2019,
- 4 mars 2019 – 10 mars 2019,
- 24 mars 2019 – 30 mars 2019,
- 13 april 2019 – 19 april 2019,
- 3 maj 2019 – 9 maj 2019,
- 23 maj 2019 – 29 maj 2019,
- 12 juni 2019 – 18 juni 2019,
- 2 juli 2019 – 8 juli 2019,
- 22 juli 2019 – 28 juli 2019,
- 11 augusti 2019 – 17 augusti 2019,
- 31 augusti 2019 – 6 september 2019,
- 20 september 2019 – 26 september 2019,
- 10 oktober 2019 – 16 oktober 2019,
- 30 oktober 2019 – 5 november 2019,
- 19 november 2019 – 25 november 2019,
- 9 december 2019 – 15 december 2019,
- 29 december 2019 – 4 januari 2020,
- 18 januari 2020 – 24 januari 2020,
- 7 februari 2020 – 13 februari 2020,
- 27 februari 2020 – 4 mars 2020,
- 18 mars 2020 – 24 mars 2020,

- 7 april 2020 – 13 april 2020,
- 27 april 2020 – 3 maj 2020,
- 17 maj 2020 – 23 maj 2020,
- 6 juni 2020 – 12 juni 2020,
- 26 juni 2020 – 2 juli 2020,
- 16 juli 2020 – 22 juli 2020, och
- 5 augusti 2020 – 11 augusti 2020.

Hämtning och lämning ska ske i Lukas bostad eller på hans förskola och, förutom vid umgängestillfällena under a), mellan kl. 12 och 18. Vid umgängestillfällena under tiden 13 januari–5 februari 2017 ska umgänge äga rum i Thea Ljungstrøm Husås bostad eller på annan plats som hon bestämmer och i hennes närvaro om hon så önskar.

c) Varje sommar från och med sommaren 2018 ett till två veckor (14 dygn) förlängt umgänge i juli, varvid övriga ordinarie umgängestillfällen i juli månad utgår. För sommaren 2017 ska sommarumgänget omfatta en vecka (7 dygn), varvid annat umgängestillfälle i juli månad utgår.

Mattias Jemth Liljeberg ska senast den 30 april aktuellt år meddela Thea Ljungstrøm Husås tidpunkten för sommarumgänget.

2. Thea Ljungstrøm Husås föreläggs vid vite om 10 000 kr för varje umgängestillfälle under punkten 1 överlämna Lukas, 140820-8351, till Mattias Jemth Liljeberg för umgänge. Vitet ska gälla under sex månader räknat från det första tillfället den 13 januari 2017.

3. Hovrättens dom under punkterna 1 och 2 ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

4. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Hildur Strømhaug till 81 338 kr, varav 52 920 kr avser arbete, 12 150 kr tidsspillan och 16 268 kr mervärdesskatt.

5. Vardera parten ska svara för sina egna rättegångskostnader.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Mattias Jemth Liljeberg har yrkat att hovrätten med ändring av tingsrättens dom ska besluta att Lukas ska vara stadigvarande boende hos honom.

I andra hand, för det fall hovrätten beslutar att den gemensamma vårdnaden inte ska bestå, har han yrkat ensam vårdnad.

För det fall hovrätten beslutar att Lukas alltjämt ska bo hos Thea Ljungström Husås har Mattias Jemth Liljeberg yrkat att hovrätten ska ändra det beslutade umgänget i punkten 3 i tingsrättens domslut på så sätt att Lukas ska ha rätt till umgänge med Mattias Jemth Liljeberg enligt följande med hämtning och lämning i Lukas bostad

- 13 januari 2017 från kl. 12:00 till kl. 15:00,
- 14 januari 2017 från kl. 12:00 till kl. 16:00,
- 15 januari 2017 från kl. 12:00 till kl. 16:00,
- 2 februari 2017 från kl. 12:00 till kl. 15:00,
- 3 februari 2017 från kl. 12:00 till kl. 18:00,
- 4 februari 2017 från kl. 12:00 till kl. 16:00,
- 22 februari 2017 från kl. 12:00 till kl. 16:00,
- 23 februari 2017 från kl. 12:00 till kl. 18:00,
- 24 februari 2017 från kl. 12:00 till kl. 18:00,
- 14 mars 2017 kl. 12:00 till kl. 16:00,
- 15 mars 2017 kl. 12:00 till k. 18:00,
- 16 mars 2017 kl. 12:00 till kl. 18:00.

Därefter yrkas umgänge enligt följande med överlämning på tågstationen i Kongsvinger kl. 12.00

- 3 april 2017 – 5 april 2017,
- 23 april 2017 – 25 april 2017,
- 13 maj 2017 – 16 maj 2017,
- 2 juni 2017 – 5 juni 2017,
- 22 juni 2017 – 26 juni 2017,
- 12 juli 2017 – 16 juli 2017,

- 1 augusti 2017 – 5 augusti 2017
- 21 augusti 2017 – 25 augusti 2017,
- 10 september 2017 – 16 september 2017,
- 30 september 2017 – 6 oktober 2017,
- 20 oktober 2017 – 26 oktober 2017,
- 9 november 2017 – 15 november 2017,
- 29 november 2017 – 5 december 2017,
- 19 december 2017 – 25 december 2017
- 8 januari 2018 – 14 januari 2018,
- 28 januari 2018 – 3 februari 2018,
- 17 februari 2018 – 15 mars 2018,
- 29 mars 2018 – 4 april 2018,
- 18 april 2018 – 24 april 2018,
- 8 maj 2018 – 14 maj 2018,
- 28 maj 2018 – 3 juni 2018,
- 17 juni 2018 – 23 juni 2018,
- 7 juli 2018 – 13 juli 2018,
- 27 juli 2018 – 2 augusti 2018,
- 16 augusti 2018 – 22 augusti 2018,
- 5 september 2018 – 11 september 2018,
- 25 september 2018 – 1 oktober 2018,
- 15 oktober 2018 – 21 oktober 2018,
- 4 november 2018 – 10 november 2018,
- 24 november 2018 – 30 november 2018,
- 14 december 2018 – 20 december 2018,
- 3 januari 2019 – 9 januari 2019,
- 23 januari 2019 – 29 februari 2019,
- 12 februari 2019 – 18 januari 2019,
- 4 mars 2019 – 10 mars 2019,
- 24 mars 2019 – 30 mars 2019,
- 13 april 2019 – 19 april 2019,
- 3 maj 2019 – 9 maj 2019,
- 23 maj 2019 – 29 maj 2019,

- 12 juni 2019 – 18 juni 2019,
- 2 juli 2019 – 8 juli 2019,
- 22 juli 2019 – 28 juli 2019,
- 11 augusti 2019 – 17 augusti 2019,
- 31 augusti 2019 – 6 september 2019,
- 20 september 2019 – 26 september 2019,
- 10 oktober 2019 – 16 oktober 2019,
- 30 oktober 2019- 5 november 2019,
- 19 november 2019 – 25 november 2019,
- 9 december 2019 – 15 december 2019,
- 29 december 2019 – 4 januari 2020,
- 18 januari 2020 – 24 januari 2020,
- 7 februari 2020 – 13 februari 2020,
- 27 februari 2020 -4 mars 2020,
- 18 mars 2020 – 24 mars 2020,
- 7 april 2020 – 13 april 2020,
- 27 april 2020 – 3 maj 2020,
- 17 maj 2020 – 23 maj 2020,
- 6 juni 2020 – 12 juni 2020,
- 26 juni 2020 – 2 juli 2020,
- 16 juli 2020 – 22 juli 2020, och
- 5 augusti 2020 – 11 augusti 2020.

Varje sommar från och med sommaren 2017 yrkas ett till 14 dygn förlängt umgänge. Detta umgänge ska ersätta yrkat vardagsumgänge under juli månad. Mattias Jemth Liljeberg ska senast den 30 april aktuellt år meddela Thea Ljungström Husås tidpunkten för umgänget.

Om hovrätten skulle finna att yrkat umgänge är alltför omfattande har Mattias Jemth Liljeberg överlämnat till hovrätten att bestämma hur umgänget ska utformas.

Mattias Jemth Liljeberg har vidare yrkat att vitesföreläggandet om 10 000 kr enligt punkten 4 i tingsrättens dom ska gälla under ett år fram till den 31 december 2017. Om

hovrätten bestämmer att Lukas ska vara stadigvarande bosatt hos honom eller ger honom ensam vårdnad har han yrkat att Thea Ljungstrøm Husås vid vite om 100 000 kr ska föreläggas att överlämna Lukas till honom.

Thea Ljungstrøm Husås har motsatt sig ändring av tingsrättens dom och motsatt sig att yrkandena om vite bifalls.

Thea Ljungstrøm Husås har i andra hand yrkat att hon ska ha ensam vårdnad om Lukas. Hon har medgett att Lukas ska ha rätt till umgänge med Mattias Jemth Liljeberg under tillsyn, i närvaro av henne eller någon från barnevernet (umgängesstöd), var tredje helg, under 11 tillfällen, från lördag kl. 13:00 – 18:00 och söndag kl. 09:00 – 14:00. Därefter var tredje helg fredag efter skolan till kl. 18:00, lördag kl. 12:00 – 17:00 och söndag kl. 09:00 – 14:00. Hon har dock medgett umgänge under de dagar som infaller fredag – söndag under Mattias Jemth Liljebergs lediga dagar.

Hon har medgett sommarumgänge 2017 dagtid under fem dagar och därefter under två veckor på motsvarande sätt som angetts i övrigt, dvs. i närvaro av henne eller med umgängesstöd.

För det fall hovrätten beslutar att Lukas ska vara stadigvarande bosatt hos Mattias Jemth Liljeberg eller att han ska ha ensam vårdnad, har Thea Ljungstrøm Husås yrkat att Lukas ska ha rätt till umgänge med henne varannan vecka, jämna veckor, från lördag kl. 12:00 till lördag kl. 12:00, med överlämning i Lukas bostad. Om hovrätten skulle finna detta umgänge vara alltför omfattande har hon yrkat umgänge på motsvarande sätt onsdag–söndag. Thea Ljungstrøm Husås har dessutom yrkat sommarumgänge under tre veckor varje sommar, varav minst två i en följd, med skyldighet för henne att senast den 30 april varje år meddela önskad tidpunkt för umgänget.

Thea Ljungstrøm Husås har slutligen yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten.

Mattias Jemth Liljeberg har motsatt sig att Thea Ljungstrøm Husås ensam får vårdnaden om Lukas. Han har medgett umgänge enligt andrahandsyrkandet och medgett sommarumgänge, men bestritt bifall till umgängesykandet i övrigt, dvs. umgänge varannan vecka.

Parterna har yrkat att hovrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft (interimistiskt yrkande).

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten

Utredningen i hovrätten har i allt väsentligt varit densamma som i tingsrätten. Viss ytterligare skriftlig utredning har tillkommit. Förhören med parterna vid tingsrätten har spelats upp. Tilläggsförhör har hållits med parterna som därvid främst redogjort för hur de umgängestillfällen som ägt rum efter tingsrättens dom har fungerat.

På begäran av Thea Ljungstrøm Husås har som nytt vittne hörts Randi Angeline Maude från barneverntjenesten i Bamble kommune.

Parternas talan

Parterna har angett grunden för sin respektive talan på i huvudsak samma sätt i hovrätten som i tingsrätten, såvitt framgår av dess dom, och redogjort för förhållandena efter tingsrättens dom, med följande tillägg och justeringar.

Mattias Jemth Liljeberg

Det är inte korrekt, som anges i tingsrättens dom på s. 14, att parterna varit överens om att Lukas skulle vara stadigvarande bosatt hos Thea Ljungstrøm Husås vid gemensam vårdnad. Thea Ljungstrøm Husås har fortsatt att försvåra umgänge även efter domen. För att Lukas ska få tillgång till båda sina föräldrar krävs att han stadigvarande är bosatt hos honom, som är den som kan tillgodose detta behov.

För det fall hovrätten bestämmer att Lukas ska vara bosatt hos honom kommer han att byta arbete och därmed få normala arbetstider. Han är också beredd att lämna Lukas hos Thea Ljungstrøm Husås för umgänge med henne, om han blir boendeförälder.

Han hade även i tingsrätten utformat sitt yrkande om umgänge utifrån sina arbetstider, dvs. umgänge yrkades var 20:e dag, utifrån hans arbetsschema som innebär arbete under 10 dagar och ledighet under 10 dagar enligt ett löpande schema. Tingsrättens dom, som bygger på en 21- dagarscykel, innebär att umgängestillfällena nu hamnat på arbetsdagar.

Han motsätter sig att umgänge ska ske i närvaro av Thea Ljungstrøm Husås. Detta har inte fungerat bra utan medfört konflikter som drabbat Lukas. Inte heller finns skäl för närvaro av umgängesstöd. Han har avbrutit umgänge vid några tillfällen då han inte mått bra av situationen.

Thea Ljungstrøm Husås kan förväntas fortsätta med att försvåra umgänge, varför ett hot om vite behövs under en så lång tid som ett år, för att vara verksamt även efter upptrappningsperioden.

Thea Ljungstrøm Husås

Hon har inte försvårat umgänge mellan Mattias Jemth Liljeberg och Lukas. Hon har haft kontakt med barnevernet i frågor som uppkommit i samband med umgänget. Vid de umgängestillfällen som inte blivit av har Lukas varit sjuk eller så har Mattias Jemth Liljeberg ställt in. Grunden för begäran om umgängesstöd är att Lukas behöver tid för att lära känna sin far och känna sig trygg. Barnevernet kan enligt uppgift vara närvarande vid umgängestillfällena. Hon kan inte ange exakt hur länge umgänget bör ske i närvaro av barnevernet eller henne själv, men under minst ett års tid.

Hon går under innevarande läsår på en utbildning som innebär att hon i princip har schemalagd undervisningstid måndag – fredag, med viss flexibilitet på fredagar. Hon avser att därefter fortsätta studera på högskola.

Om Lukas framöver ska vara bosatt hos Mattias Jemth Liljeberg bör överlämnande vid umgänge ske i Lukas bostad. Även själva umgänget bör äga rum i Sverige.

Hovrättens bedömning

Vårdnad och boende

Annat har inte framkommit än att båda föräldrarna i och för sig har förmåga att ta hand om Lukas och är lämpliga som boendeföräldrar. Parternas inställning i målet innebär att de båda i första hand vill ha gemensam vårdnad om Lukas. Under den förutsättningen krävs starka skäl att i stället tillerkänna någon av föräldrarna ensam vårdnad. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att några sådana starka skäl inte har framkommit, trots de samarbetssvårigheter som funnits och som kvarstår. Vårnaden om Lukas ska därför även i fortsättningen vara gemensam. Frågan är då hos vem av parterna Lukas ska vara stadigvarande bosatt.

När det gäller val av boende är det av stor betydelse att barnets behov av en god kontakt med den förälder som barnet inte bor hos tillgodoses. För små barn är det oftast bäst med täta kontakter med den förälder som barnet inte bor hos.

Det är uppenbart att svårigheterna i fråga om samarbete som beskrivits till stor del har sin grund i det stora geografiska avståndet mellan föräldrarnas bostadsorter och de praktiska problem detta medför. Ingen av dem är för närvarande beredd att flytta närmare den andre. Oavsett vem domstolen väljer som boendeförälder innebär detta ofrånkomligen långa resor för Lukas, om han ska få en nära kontakt med båda sina föräldrar i deras respektive hemmiljö och sociala sammanhang. Det måste vara en utgångspunkt i målet att Lukas ska ha denna möjlighet att t.ex. få lära känna sin släkt på båda föräldrarnas sida. Det innebär i sin tur att en avvägning måste göras mellan nämnda förhållanden.

Parternas respektive egna yrkanden respektive inställning till motpartens yrkanden tar inte hänsyn till den andre partens levnadsförhållanden och framstår i flera hänseenden som orealistiska och motsägelsefulla. En ytterligare utgångspunkt i målet måste emellertid vara att det som domstolen bestämmer går att praktiskt genomföra, om än med uppoffringar av föräldrarna.

I likhet med tingsrätten kan hovrätten konstatera att Thea Ljungström Husås i stor utsträckning inte följt domstolsbeslut som fattats i fråga om umgänge. Detta är allvarligt.

Det finns grund för tvivel om Thea Ljungström Husås förmåga att se till Lukas bästa när det gäller att tillgodose hans behov av kontakt med sin far. Det sagda gäller dels mot bakgrund av hennes tidigare agerande, men också hennes inställning i hovrätten, som innebär att hon anser att Lukas umgänge med Mattias Jemth Liljeberg ska begränsas.

Möjligen har Thea Ljungström Husås, trots den gemensamma vårdnaden om Lukas, haft uppfattningen att hon har en särskild beslutanderätt i fråga om sonen. När det gäller tiden efter tingsrättens dom synes dock Thea Ljungström Husås i högre grad än tidigare ha medverkat till att få till stånd ett umgänge. Till viss del innebar utformningen av tingsrättens dom att det funnits utrymme för olika tolkning av hur umgänget skulle genomföras. I *domskälen* anges att umgänget *bör* ske med Thea Ljungström Husås närvarande. I *domslutet* anges att umgänge *ska* ske i Thea Ljungström Husås bostad eller i hennes bostads närhet. Detta innebär inte att Thea Ljungström Husås nödvändigtvis måste vara närvarande. En annan sak är att Thea Ljungström Husås närvaro vid umgänge under en övergångsperiod kan innebära en hjälp för Lukas att knyta an till sin far och överbrygga bristen på tillit mellan föräldrarna. Det är rimligen detta som varit tingsrättens avsikt. Thea Ljungström Husås har vidare haft kontakt med barnevernet bland annat om hur hon ska förhålla sig till tingsrättens beslut. Det är positivt med denna kontakt med en instans som kan utgöra ett stöd för föräldrar och barn. Hovrätten utgår självfallet ifrån att barnevernet inte gett Thea Ljungström Husås rådet att avvika från vad som beslutats av domstol i fråga om umgänge eller att förhindra umgänge. Vid det vittnesförhör som hållits med Randi Maude i hovrätten har hon också endast i allmänna ordalag uttalat sig om vad som anses grundläggande för små barns behov, bland annat att det är olämpligt med långa resor.

hindrats av Thea Ljungstrøm Husås. Till detta kommer att det framstår som något ovisst vad en överflyttning av boendet skulle innebära för Lukas. Mattias Jemth Liljeberg har yrkat att det ska ske interimistiskt, dvs. omedelbart. Hans nuvarande arbete innebär emellertid att han arbetar borta från hemmet under 10 dagar, för att sedan vara ledig under 10 dagar. Han har för närvarande heller ingen egen bostad, utan är bosatt hos sin mor. En stor omställning för Lukas, som haft begränsad kontakt med sin far, riskerar därmed att följas av ytterligare omställningar.

Med beaktande av vad som redovisats ovan bedömer hovrätten att det är bäst för Lukas att han alltjämt är stadigvarande bosatt hos sin mor.

Umgänge

Det har inte framkommit något som ger skäl att tro att Lukas inte skulle vara trygg i sin fars vård eller att de inte skulle kunna återuppta sin kontakt inom ganska kort tid.

Det är angeläget att kontakten mellan Mattias Jemth Liljeberg och Lukas snarast kan återupptas och bli regelbunden. Båda parter har gett uttryck för att det krävs en övergångsperiod med inledningsvis kortare umgänge dagtid. Hovrätten delar det synsättet. Därefter bör Mattias Jemth Liljeberg och Lukas kunna ha ett umgänge som trappas upp successivt. Frågan är närmast hur umgänget ska utformas och hur snabbt det ska trappas upp och innebära övernattningar.

Thea Ljungstrøm Husås har yrkat att hon själv eller någon person från barnevernet ska närvara vid umgänge. Grunden för yrkandet har angetts vara att Lukas behöver lära känna sin far under trygga former. Det saknas emellertid skäl för ett förordnande om umgängesstöd (tillsyn vid umgänget). Domstolen kan inte heller med bindande verkan i domslutet förordna att en norsk myndighet ska närvara under dessa premisser. Att förordna att den ena vårdnadshavaren ska vara närvarande vid den andre vårdnadshavarens umgänge med barnet är knappast förenligt med förutsättningarna för en gemensam vårdnad och är inte ägnat att främja en anknytning mellan Mattias Jemth Liljeberg och Lukas, som behöver ges möjlighet att skapa en egen relation. Däremot kan det, som nämnts ovan, finnas ett värde i att Thea Ljungstrøm Husås medverkar under de första umgängetillfällena. Eftersom hon själv önskar det och detta kan bidra

till att hon känner sig trygg att lämna över Lukas för umgänge finns anledning att förordna på det sättet som framgår av domslutet.

Mattias Jemth Liljebergs yrkande om dagumgänge utgår även det från hans arbetstider och avses äga rum såväl under vardagar som veckoslut, tre dagar i följd fyra gånger under ca 3 månaders tid. Med undantag för de första två tillfällena, som bör förläggas vid de tidpunkter då Thea Ljungström Husås har möjlighet att vara närvarande, dvs. under fredag - söndag, finns inte hinder mot att bifalla yrkandet, med vissa justeringar vad gäller förläggandet av umgänge till veckoslut och klockslag, vilka bör bestämmas med utgångspunkt i Thea Ljungström Husås önskemål.

När det gäller umgänge efter denna period gör hovrätten följande överväganden.

Mattias Jemth Liljeberg har yrkat att Lukas ska överlämnas i Kongsvinger vid umgänge. Ingen av parterna har såvitt framgått någon närmare anknytning till Kongsvinger. Arrangemanget framstår inte som praktiskt genomförbart och skulle riskera en förlängning av restiden. Detta kan inte anses vara till Lukas bästa. Eftersom umgängesyrkandet utgår från Mattias Jemth Liljebergs arbetstider innebär det dessutom att Thea Ljungström Husås skulle lämna och hämta Lukas i Kongsvinger under såväl veckodagar som helgdagar. Det är inte rimligt. Ett umgängesbeslut där ansvaret för hämtning och lämning delas – något som i och för sig framstår som naturligt i detta fall – innebär att umgängestillfällena skulle begränsas avsevärt, sett till att det i så fall måste bli fråga om veckoslut. Det är inte heller önskvärt.

Hovrättens slutsats är att för att få till stånd ett regelbundet umgänge måste ansvaret för Lukas resor för närvarande läggas på Mattias Jemth Liljeberg, som genom sina arbetsförhållanden har lättast att genomföra dem.

Mattias Jemth Liljebergs umgängesyrkande innebär att Lukas efter en upptrappingsperiod skulle ha umgänge som innebär övernattningsperiod. Yrkandet bör bifallas även i den delen, även om den inledande upptrappingsperioden innebär att det skulle bli fråga om långa resor i förhållande till vistelsetiden i Orsa, vilket inger tveksamhet.

Hovrätten utgår ifrån att Mattias Jemth Liljeberg kan se till att dessa första övernattningstillfällen inte blir alltför tröttande för Lukas, genom att t.ex. förlägga umgänget närmare Thea Ljungstrøm Husås bostad.

När det gäller överlämnande av Lukas innebär umgängets förläggande att det inte alltid är möjligt med överlämning i Thea Ljungstrøm Husås bostad. Som alternativ har därför i domslutet angetts att överlämning kan ske även på Lukas förskola.

Vad gäller yrkandet om sommarumgänge bör det bifallas på så sätt att umgänge ska äga rum under en veckas tid 2017; först år 2018 bör umgänget utökas till att omfatta två veckor. Yrkandet innebär att övrigt umgänge avses utgå under juli månad. Eftersom Mattias Jemth Liljeberg ska ange när sommarumgänge ska genomföras bör det inte innebära några tillämpningssvårigheter.

Parterna har angett specifika klockslag för när umgänge yrkas respektive medges och har inte närmare utvecklat varför ena eller andra tidpunkten är lämpligast. Allmänt sett bör en domstols förordnande vara tydligt, men inte så detaljerat att det gemensamma föräldraansvaret urholkas. Tidpunkterna för det inledande dagumgänget har bestämts enligt vad som framstår som praktiskt genomförbart. Hämtning och lämning av Lukas för perioden bör därefter bestämmas att äga rum mellan kl. 12 och 18. Detta bör medge en viss förutsebarhet men också den flexibilitet som på grund av t.ex. restider kan behövas.

Vite

I ett mål om vårdnad, boende eller umgänge får domstolen förelägga den som har barnet hos sig att vid vite lämna ifrån sig barnet (se 6 kap. 21 § föräldrabalken). En förutsättning är att det finns särskilda skäl. I detta fall har Mattias Jemth Liljeberg yrkat ett löpande vite under ett års tid. Eftersom Thea Ljungstrøm Husås inte tidigare medverkat till umgänge och det är viktigt att det nu återupptas bör yrkandet bifallas på så sätt att vite ska utgå under sex månaders tid.

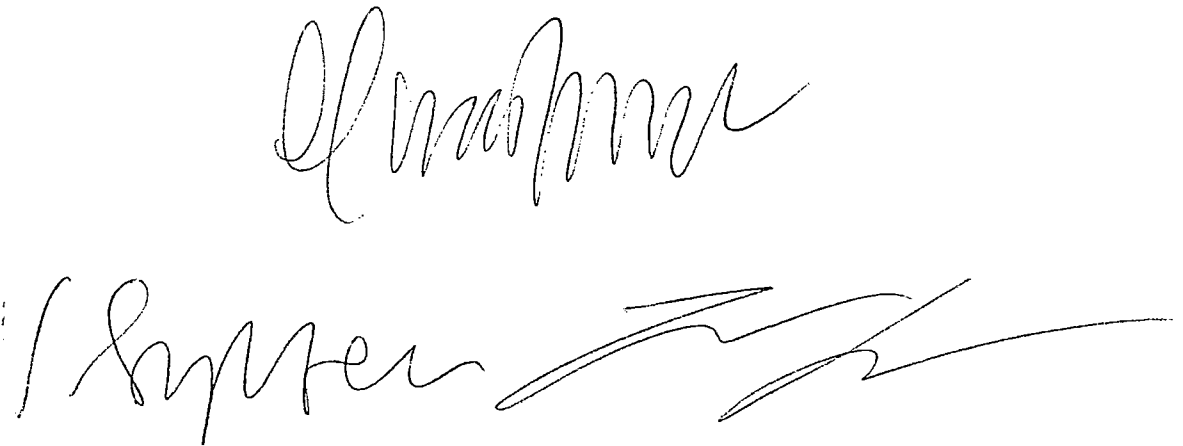
Kostnader i målet

Hildur Strømhaug har yrkat ersättning för arbete under drygt 50 timmar. Processen i hovrätten är typiskt sett betydligt mindre omfattande än i tingsrätten. Förutom deltagande i huvudförhandlingen har målet i hovrätten inskränkt sig till svarsskrift och ytterligare två svar på förelägganden från hovrätten. Substitutionen inför huvudförhandlingen ska inte innebära ytterligare kostnader. Hildur Strømhaug får anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 40 timmar. Det finns inga invändningar mot yrkad ersättning för tidsspillan. Enligt rättshjälptaxan utgår ersättning med 1 323 kr för arbete och 1 215 kr för tidsspillan. Ersättningen ska bestämmas med dessa utgångspunkter.

Thea Ljungstrøm Husås har yrkat ersättning för rättegångskostnader, men inte angett grunden för det. I enlighet med huvudregeln i 6 kap. 22 § föräldrabalken ska vardera parten stå för sina egna rättegångskostnader.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2017-01-16



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Monica Kämpe och Vibeke Sylten, referent, tf. hovrättsassessorn Johan Isaksson samt nämndemännen Bo Aldal och Sarah Johansson.



MORA TINGSRÄTT
Rotel 1

DOM
2016-04-14
Meddelad i
Mora

Mål nr
T 179-15

Aktbilaga 126

PARTER

KÄRANDE

MATTIAS Eric Gustaf Jemth Liljeberg, 870603-7150
Kungsfågelvägen 1 A Lgh 1102
794 32 Orsa

Bilaga A

Ombud: Arne Wirén
Pappaombudsmannen
Lovisedalsvägen 55
138 39 Älta

SVARANDE

THEA Linn Ljungstrøm Husås, 880324-2745
Rørholtveien 971
3960 Stathelle
Norge

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Hildur Strømhaug
Postboks 30
3995 Stathelle
Norge

DOMSLUT

1. Vårnaden om barnet Lukas Ljungstrøm-Liljeberg, 140820-8351, ska vara gemensam.
2. Lukas Ljungstrøm-Liljeberg ska stadigvarande ska bo hos Thea Ljungstrøm Husås.
3. Lukas Ljungstrøm-Liljeberg ska ha rätt till umgänge med Mattias Jemth Liljeberg enligt följande.
 - a) I Thea Ljungstrøm Husås bostad eller i hennes bostads närhet, lördagar kl. 14-17 och söndagar kl. 10-13 vid följande datum; 23-24 april 2016 och 14-15 maj 2016.

T 4334-16

Dok.Id 123883

Postadress
Box 31
792 21 Mora

Besöksadress
Strandgatan 10

Telefon
0250-296 00
E-post: mora.tingsratt@dom.se
www.moratingsratt.domstol.se

Telefax
0250-187 29

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

b. I Thea Ljungström Husås bostad eller i hennes bostads närhet, lördagar kl. 13-18 och söndagar kl. 9-14 vid följande datum; 4-5 juni 2016, 25-26 juni 2016, 9-10 juli 2016, 30-31 juli 2016, 20-21 augusti 2016, 10-11 september 2016, 1-2 oktober 2016, 22-23 oktober 2016, 12-13 november 2016 och 3-4 december 2016.

c. I Thea Ljungström Husås bostad eller i hennes bostads närhet, fredagar kl. 13-18, lördagar kl. 12-17 och söndagar kl. 9-14 följande datum; 6-8 januari 2017, 27-29 januari 2017, 17-19 februari 2017, 10-12 mars 2017, 31-mars - 2 april 2017, 21-23 april 2017, 12-14 maj 2017, 16-18 juni 2017, 7-9 juli 2017, och 28-30 juli 2017.

d. I Nordkisa från fredagar kl. 16.00 till och med söndagar kl. 15.00 med start fredagen den 18 augusti 2017 och därefter var tredje vecka.

4. Tea Ljungström Husås föreläggs att vid vite av 10 000 kr för varje umgängeshelg enligt punkten 3 överlämna Lukas Ljungström-Liljeberg, 140820-8351, till Mattias Jemth Liljeberg för umgänge i eller vid hennes bostad. Överlämnandet ska ske vid den tidpunkt som umgänget ska börja enligt punkten 3. Vitet ska gälla under ett år, dvs. till och med 31 mars - 2 april 2017.

5. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Hildur Strømhaug med 86 636 kr. Av beloppet avser 64 449 kr arvode, 4 860 kr tidsspillan och 17 327 kr mervärdesskatt.

6. Vardera part ska stå sina egna rättegångskostnader.

7. Punkterna 1 – 4 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

8. Tingsrättens interimistiska beslut från den 3 juli 2015 ska inte längre gälla.

BAKGRUND

Mattias Jemth Liljeberg och Thea Ljungstrøm Husås fick barnet Lukas den 20 augusti 2014. Lukas föddes i Norge och Thea Ljungstrøm Husås blev ensam vårdnadshavare för honom. Familjen bosatte sig i Orsa där Mattias Jemth Liljeberg har sin närmaste släkt. Thea Ljungstrøm Husås är medborgare i Norge där hennes närmaste släkt är bosatt.

Den 11 februari 2015 blev det bråk mellan Mattias Jemth Liljeberg och Thea Ljungstrøm Husås. Bråket ledde till att Thea Ljungstrøm Husås flyttade med Lukas till Norge.

Den 13 februari 2015 inkom Mattias Jemth Liljeberg med ansökan om stämning där han framställde yrkanden om vårdnad och boende.

Efter en muntlig förberedelse den 26 mars 2015 beslutade tingsrätten interimistiskt den 2 april 2015 att vårdnaden om Lukas skulle vara gemensam, att Lukas stadigvarande skulle bo hos Thea och att Lukas skulle ha rätt till umgänge med Mattias varannan vecka från torsdag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00. Vartannat umgängestillfälle skulle ske i Norge där Lukas bor och vartannat i Orsa.

Mattias Jemth Liljeberg ansökte om verkställighet av det interimistiska beslutet i umgängesdelen och att Thea skulle föreläggas vid äventyr av vite att följa beslutet. Efter muntlig förhandling beslutades den 11 maj 2015 att förelägga Thea att överlämna Lukas vid varje umgängestillfälle vid vite om 5 000 kr. Parterna kom överens om vissa tillägg till det tidigare beslutet om umgänge. Beslutet undanröjdes av Svea hovrätt den 2 juli 2015.

Ny muntlig förberedelse hölls den 26 juni 2015. Det framkom att det beslutade umgänget inte hade kommit till stånd. Det tidigare beslutet om umgänge ändrades den 3 juli 2015 så att umgänge skulle ske enligt följande.

- Under veckorna 29 och 31 år 2015; två timmar, klockan 12-14, på onsdagen, torsdagen och fredagen samt tre timmar, klockan 12-15, under lördagen och söndagen.
- Under veckorna 33, 35, 37 och 39 år 2015; två timmar, klockan 12-14, på torsdagar och fyra timmar, klockan 12-16, på fredagar, lördagar och söndagar.
- Från och med vecka 41 ska umgänge ske ojämna veckor två timmar, klockan 12-14, på torsdagar och sex timmar, klockan 12-18, på fredagar, lördagar och söndagar.
- Tea Ljungstrøm Husås ska vid vart och ett av umgängestillfällena lämna Lukas till Mattias Jemth Liljeberg vid dennes tillfälliga bostad med adress Kisavegen 82A, 2055 Nordkisa, Ullensaker kommune, Akershus fylke, Norge. Hon ska efter umgänget hämta Lukas på samma adress.
- Thea förelades att vid vite av 7 000 kr för varje umgängestillfälle överlämna Lukas till Mattias för umgänge på Kisavegen 82A, 2055 Nordkisa, Ullensaker kommune, Akershus fylke, Norge.

Eftersom Thea inte har följt beslutet om umgänge har vite dömts ut vid flera tillfällen.

YRKANDEN M.M.

Mattias Jemth Liljeberg har yrkat att vårdnaden om Lukas Ljungstrøm-Liljeberg ska vara gemensam. Om vårdnaden blir gemensam har han medgett att Lukas stadigvarande ska bo hos Thea Ljungstrøm Husås. Om vårdnaden inte ska vara gemensam har han yrkat ensam vårdnad om Lukas.

Om Thea Ljungstrøm Husås får ensam vårdnad eller Lukas stadigvarande ska bo hos henne har han yrkat umgänge enligt följande.

- Var 20:e dag från kl. 12.00 första dagen till kl. 12.00 tre dagar senare, t.ex. måndag kl. 12.00 - torsdag kl. 12.00. Detta ska gälla från och med den 22 april 2016 till och med den 1 januari 2017.
- Därefter var 20:e dag i sex dygn fram till skolstarten 2020.

- Sommaren 2017 förlängs ett umgänge i juli till 14 dygn. Mattias Jemth Liljeberg ska senast den 30 april 2017 meddela Thea Ljungström Husås tidpunkten för umgänget.
- Lämning och hämtning ska ske i Nordkisa Norge.

Thea Ljungström Husås ska föreläggas att vid ett vite om 100 000 kr lämna över barnet till Mattias Jemth Liljeberg om Lukas ska bo hos honom. Hon ska föreläggas att, under ett år, vid ett vite om 10 000 kr för varje umgängestillfälle överlämna Lukas för umgänge.

Domen ska gälla omedelbart.

Thea Ljungström Husås har bestritt Mattias Jemth Liljeberg yrkanden. Hon har för egen del yrkat att hon även i fortsättningen ska ha ensam vårdnad. För det fall vårdnaden ska vara gemensam har hon yrkat att Lukas stadigvarande ska bo hos henne. Hon har medgett att Lukas ska ha umgänge med Mattias en gång i månaden eller varannan vecka lördag och söndag två timmar vid varje tillfälle. Detta umgänge ska ske i hennes hem. För det fall Mattias får ensam vårdnad yrkar hon att Lukas får umgänge med henne halva tiden, t.ex. varannan vecka.

UTVECKLING AV TALAN M.M.

Mattias Jemth Liljeberg har som grund för sin talan anfört i huvudsak följande.

Han kan bäst tillgodose barnets behov av umgänge med båda föräldrarna. Thea har hindrat umgänget mellan Lukas och honom. Hon har inte följt domstolens beslut om umgänge trots vitesföreläggande och att vite dömts ut.

Lukas är idag 1 år och 7 månader. Från hösten 2014 var han hemma med Lukas när Thea arbetade. Hon arbetade ibland flera dagar i sträck. I februari arbetade hon vid flera tillfällen i 26 timmars pass.

Han och Thea bodde tillsammans fram till den 11 februari 2015 då det uppstod ett bråk i hemmet mellan dem. Han blev då misshandlad av Thea och fick ett sår på armen. Misshandeln polisanmälades men anmälan har lagts ned. Thea tog Lukas ifrån det gemensamma hemmet i Orsa och reste till Norge där hon bosatte sig med barnet.

Efter det att Thea hade åkt med Lukas till Norge försökte han få till stånd möten för att få träffa Lukas, men detta gick Thea inte med på. Han ringde och skickade sms vid flera tillfällen i februari till Thea.

Vid ett samtal den 13 februari 2015 sade Thea att hon inte skulle ta med sig Lukas för att denne skulle få träffa honom. Hon sade att den rättsliga processen skulle få ta den tid den tar och att han inte skulle få träffa Lukas. Den 16 februari sade Thea att hon var nära Lilleström. Den 17 februari sade hon att hon inte vågade lämna Lukas till honom. Hon sade att han hade gått bakom hennes rygg och att hon hade inte behövt åka ifrån Orsa om de bara hade pratat med varandra. Den 19 februari sade Thea igen att han inte skulle få träffa Lukas. Den 28 februari sade Thea att han inte hade behövt dra in polisen och tingsrätten.

Han är inte misstänkt för något brott i Norge. Han har inte varit våldsam och är definitivt inte farlig för Lukas.

Thea var i Orsa den 23 mars 2015 utan att kontakta honom. Hon hade då inte Lukas med sig. Thea hade planerat att lämna bostaden den 11 februari 2015. Hon hade packat sina saker redan före bråket. Den 14 februari 2015 ansökte Thea om underhållsbidrag. Den 15 februari 2015 skrev Mattias till Thea ett sms om att hon skulle lämna nyckel till lägenheten.

Efter beslutet om umgänge den 2 april vägrade Thea den 9 april honom att ta med sig Lukas för umgänge. Han fick ha umgänget hemma hos henne. Hon motsatte sig även de följande dagarna att han tog Lukas med sig. Hon skrev att hon var rädd att han

skulle ta med sig Lukas. Han hade inför umgänget mailat den 7 april och skrivit att Lukas skulle vara i området omkring Storbygda, där han skulle hämta Lukas.

Den 23 april var inte Thea på plats när han skulle ha umgänge. Den 20 april skrev Thea i sms att han inte kunde ha Lukas ensam hela dagarna. Den 4 maj fick han ett sms om att han var välkommen till en ny adress i Norge 25 mil längre bort från Orsa.

Vid den muntliga förberedelsen den 11 maj kom parterna överens om att följa det tidigare beslutet med viss ändring. Denna överenskommelse följde inte Thea. Torsdagen den 21 maj skulle det vara umgänge men Thea kom inte. På söndagen meddelade Thea att Lukas var sjuk. Den 4-7 juni 2015 åkte han för att ha umgänge i Norge men Thea kom inte.

Thea skrev i sms att det inte skulle bli något umgänge i Hamar längre. Thea kom inte till nästa umgänge som skulle vara i Orsa.

Efter muntlig förberedelse den 26 juni 2015 beslutades umgänge vissa torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar i Nordkisa i närheten av Hamar. Den 15-19 juli 2015 blev det ett sådant umgänge. Därefter har Mattias inte fått träffa Lukas.

Mora tingsrätt har vid flera tillfällen utdömt vite eftersom Thea inte följt umgängesbeslutet. Den 10 mars 2016 skrev Thea att de var sjuka. Detta var dock ingen umgängesvecka. Den 15 mars 2016 skrev hon igen att det inte skulle bli något umgänge på grund av sjukdom.

Inget talar för att Thea kommer att följa en dom på umgänge.

Thea Ljungström Husås har som grund för sin talan anfört i huvudsak följande.

Hon är bäst lämpad för att ge Lukas en trygg och bra uppväxt. Hon har föreslagit hur ett umgänge skulle kunna fungera, men Mattias har bara sagt att tingsrättens beslut ska följas.

Mattias skrev inte på handlingarna efter födelsen för att få gemensam vårdnad. Hon blev därför ensam vårdnadshavare om Lukas.

Hon fick ett arv den 10 januari 2014 på 223 220 kr . Från september 2015 betalade hon deras hyra. Hon betalade även för Mattias kostnader, t.ex. för en kurs.

När hon arbetade hade inte Mattias hela ansvaret för Lukas. Hon började arbeta för att han saknade arbetet.

Efter att hon lämnade Orsa bodde hon först i Skogbygda och därefter flyttade hon till Rörholtveien.

Hon anmälde Mattias för en sexuell handling den 5 maj 2015. Ingenting finns rörande henne hos polisen i Norge.

Hon tog kontakt med barneverntjänsten den 13 maj 2015 för att få råd rörande umgänget mellan Lukas och Mattias. Hon fick ett beslut därifrån den 2 juni 2015.

För att få bidrag till sitt uppehälle var hon tvungen att börja på en kurs. På grund av detta kunde hon inte resa till umgängestillfällena på vardagar. Hon skrev därför till Mattias och ville ändra umgänget till lördagar och söndagar. Detta godtog han inte.

DOMSKÄL

Parterna har som bevisning åberopat förhör med sig själva. Mattias Jemth Liljeberg har även åberopat förhör med Niclas Liljeberg, Iréne Banfors, Lennart Bergström och Bo Hagberg. Thea Ljungström Husås har även åberopat förhör med Eva Wahlberg och Kim Husås. Båda har åberopat skriftliga handlingar.

Mattias Jemth Liljeberg har i huvudsak upgett följande. Det ombudet uppgett sakframställningsvis är riktigt. Thea ville inte ändra till gemensam vårdnad när de upptäckte att hon hade blivit registrerad som ensam

vårdnadshavare. Under hösten 2015 ville hon börja arbeta och han kunde då vara hemma. De var överens om detta.

Den 11 februari 2015 var de på väg till familjerätten för att ordna med gemensam vårdnad. Det blev bråk på vägen dit. Han fick gå på mötet ensam. När han kom hem diksuterade de och han gick sedan ut. När han kom hem packade Thea sina saker. Diskussionerna fortsatte. Han ville spela in diskussionen och då tog hon hans telefon och fortsatte packa sakerna. När hon såg att inspelningen var på förstörde hon telefonen. Han tog tag i Thea samtidigt som han höll i Lukas. Hon rev honom och försökte få tag i Lukas. Hon fick sedan tag i Lukas och gick in i lägenheten. Han ringde polisen. När han gick in igen tog hon med sig Lukas och lämnade lägenheten.

Han och Lennart Bergström åkte till Storbygdä för umgänge med Lukas. Han hade ett hus i Kräfta som han skulle få använda vid umgänget. De träffade Thea utanför huset och han sade att han ville träffa Lukas. Hon sade att han inte skulle få ta med sig Lukas. Hon gick sedan med på att han skulle få följa med in och träffa Lukas. Även Lennart blev efter en stund inbjuden. Han lekte med Lukas och efter ett tag blev Lukas trött. Han avslutade umgänget när Lukas skulle sova. Han frågade om dagen efter och Thea sade att umgänget skulle ske på samma sätt. Han sade att han ville tala med sitt ombud om någonting skulle ändras.

Sedan såg han Lukas först i juli 2015. Det umgänget skedde i Lennart Bergströms nya bostad. Niclas Liljeberg var med honom. Thea kom till umgänget och han fick då vara själv med Lukas i en timme. Andra dagen var Thea där 30 minuter innan hon åkte. Tredje dagen var Lukas extra kinkig innan Thea åkte. Därefter åkte Niclas Liljeberg hem. Sista dagen var Thea kvar en time innan hon åkte. Thea sade att umgänget inte skulle fungera eftersom det var så långt för Lukas att åka.

När Lukas åkte hem efter umgänget var han glad över att det hade fungerat så bra. Nästa umgängestillfälle minns han inte om han fick något besked innan från Thea. Hon kom inte till umgängestillfällena.

Det beslutade umgänget skulle ske mellan honom och Lukas. Han ville följa beslutet. Han hade kunnat komma överens på annat sätt men de har inte kommit överens. Han har dock låtit Thea vara kvar under umgänget. På ettårsdagen skulle han troligen haft umgänge men det blev inget. Han ringde inte heller.

Han blev inbjuden till att ha umgänge hemma hos Thea. Han kände sig inte bekväm med att vara ensam i Thea:s närvaro. Hon skulle inte släppa in honom om han hade någon med sig.

Han har inte fått någon information om Lukas. Sista halvåret har det bara varit mail i samband med umgängestillfällen. Han vet inte om Lukas går på daghem eller vilket daghem.

Om han skulle få vårdnaden så skulle han göra vad som helst för att ett umgänge mellan Lukas och Thea skulle fungera.

MORA TINGSRÄTT
Rotel 1

DOM
2016-04-14

T 179-15

Han skulle vilja ha ett varannan veckas boende för umgänge, men han vet inte hur det skulle gå till. Han kommer framöver att arbeta tio dagar och vara ledig tio dagar. Detta skulle han avsluta om det krävdes. Han har inte fått någon bild på Lukas på länge.

Han bor i en lägenhet i Orsa. Hans mor och dennes sambo bor i Orsa. Fadern bor i Mora.

En gång har han fått böter för olaga intrång. Han har inte hållit Lukas över trappräcket.

Thea Ljungström Husås har i huvudsak upgett följande.

Det ombudet uppgett sakframställningsvis är riktigt. Mattias har styrt över henne och hon har gjort som han velat. Förhållandet till hennes mamma blev sämre under tiden hon var tillsammans med Mattias. Mamman tyckte att Mattias styrde henne. På sjukhuset fick de papper om faderskapet och en kvinna gick igenom det med Mattias. Mattias kom vid ett tillfälle med en handling som han ville att hon skulle skriva på. Hon ville dock veta mer om vad det handlade om och de bestämde tid hos familjerätten.

De hade inga pengar under hösten 2014 och hon fick därför börja arbeta. Hon har betalat för deras levnadsomkostnader. Hon har inte arbetat alla de timmar som Mattias påstår. Vid bråket den 11 februari 2015 höll Mattias Lukas ut över trappräcket. Lukas blev rädd och skrek. Efter detta har hon ingen tilltro till Mattias.

Hon flyttade till Norge och senare närmare hennes moder. Hon hade ingen kontakt med modern under tiden hon var tillsammans med Mattias. Nu har hon bra kontakt med modern.

Vid umgänget den 15 april 2015 ville inte Lukas att Mattias skulle hålla honom. Dagen efter fick hon ingen kontakt med Mattias.

Under umgänget i juli 2015 var de i köket och Lukas ville då till henne. Mattias sade då att Lukas inte fick det. Lukas blev rädd. Mattias har visat att han inte är en trygg och stabil person. Hon tyckte att det var för långa resor för Lukas till umgänget.

Hon har sökt stöd hos barnavärnet och fått vägledning om vad som är bäst för Lukas. Om hon skulle lämna Lukas direkt till Mattias så skulle myndigheterna ta Lukas ifrån henne. Umgänget måste starta med korta tider, två timmar lördag söndag en eller två gånger i månaden, men kan sedan trappas upp om det fungerar bra. Det ska vara hemma hos henne eller med en tillsynsperson.

Hon har varit till läkare när Lukas varit sjuk. Han har varit mycket sjuk efter att han började på daghem. Lukas fungerar bra på daghemmet.

Mattias kan få den information han vill bara han frågar. De skulle behöva gå på samarbetssamtal. Hon är villig till detta. Mattias behöver arbeta med sitt sätt att bemöta

sitt barn, inte skrika åt ett litet barn. I mars 2016 var både hon och Lukas sjuka. Mattias har inte bett om läkarintyg när de varit sjuka.

Mattias har sagt att han tidigare använt narkotika.

Eva Husås har i huvudsak upgett följande.

Thea och Mattias besökte henne i maj 2014 under cirka sex veckor. Det gick bra i början. Thea köpte en båt och Mattias hjälpte henne med ett tak. Hon reagerade på att Mattias ville låna pengar till en kurs. Hon tyckte de skulle skriva ett papper på lånet. Efter det blev Mattias inte lika vänlig mot henne. Detta inverkade även på hennes förhållande till Thea. Mattias drack öl nästan varje dag. Hon hade liten kontakt med Thea efter detta. Hon träffade Thea vid julen 2014. Då var Thea annorlunda, denna verkade som en skrämmd person som måste titta på Mattias Jemth Liljeberg innan denna svarade. Idag har hon och dottern ett bra förhållande.

Kim Husås har i huvudsak upgett följande.

Mattias och Thea bodde tillsammans med honom i cirka två månader i samband med Lukas födelse. Mattias arbetade inte och denne drack alkohol eftersom det var sommar.

Niclas Liljeberg har i huvudsak upgett följande.

När han träffade Thea och Mattias var det alltid trevligt. Hon talade om att bli körlärare. Han träffade hela familjen 4-5 gånger. Båda tog då hand om Lukas. Lukas såg ut att ha det bra.

Han var med och träffade Lukas vid ett umgängestillfälle den 15 juli 2015. Thea hade precis kommit dit när de kom. Han gick fram och hälsade. Hon var jättetrevlig. De gick in i huset, pratade och lekte med Lukas som var lite skeptisk i början, ca 10-15 minuter. Han gick sedan undan. Allt verkade gå jättebra. Thea gick efter en stund och då reagerade Lukas en liten stund. Det var även trevligt när Thea kom tillbaka. Hon stannade någon timme längre än planerat. Dagen efter gick allt bra så han åkte hem efter det umgänget. Mattias var då ute och gick någon timme med Lukas i barnvagnen. Mattias matade även Lukas. Han förstod inte varför umgänget inte fortsatte.

Irène Banfors har i huvudsak upgett följande.

Hon är barnmorska. Hon bodde i samma hyreshus som Mattias och Thea i Orsa från 2014. Hennes lägenhet låg så hon såg deras dörr. De umgicks inte. Hon såg aldrig Thea med barnet förutom den gången Thea försvann med Lukas. Hon såg Mattias många gånger gå ut med barnvagnen eller gå till bilen med Lukas. Hon reagerade på varför Thea inte var ute och gick med barnet. Hon såg aldrig denna bära barnet. Hon tänkte att något var fel. Hon såg Thea åka iväg med bil på förmiddagen och komma igen på kvällen. Hon fick sedan höra av Mattias att Thea arbetade. Hon hörde vid ett tillfälle när barnet var ett par månader att barnet skrek på grund av magknip. Hon ringde på dörren och Mattias öppnade. De talade om problemet. Han var väl insatt i detta. Den 11 februari 2015 hörde hon konstiga väsande ljud utanför dörren. Efter några minuter ringde Mattias på dörren och han sade att Thea slagit sönder hans

mobiltelefon och dator. Han sade att Thea hade tagit ifrån honom barnet. Hon tittade ut och såg att Thea gick ut och satte barnet i bilen och for iväg. På natten kom Thea tillbaka med två killar och började plocka saker ur lägenheten.

Lennart Bergström har i huvudsak upgett följande.

Han har arbetat i 11 år i Norge. Han träffade Mattias och Thea när de bodde i Orsa och två gånger i Norge. Relationen verkade vara bra mellan dem. Han fick skaplig kontakt med Thea. Hon sade att hon ville börja arbeta så fort som möjligt. Båda var ganska arbetssamma. Han och hans sambo hade mycket hand om Lukas när de var hos dem. Mattias bar på Lukas, annars sov Mattias och Thea ofta på soffan. Det var bra anknytning mellan Lukas och Mattias. I början av april 2015 följde han med Mattias på ett umgängestillfälle. De hade svårt att hitta till platsen. När de kom dit satt Thea utanför huset. Mattias frågade var Lukas var men Thea sade att Lukas inte skulle följa med Mattias. Hon sade att hon bodde där men skulle söka sig en lägenhet någon annanstans. Han hörde Lukas i köket med en kvinna. Mattias fick sedan gå in och träffa Lukas. Han fick inte gå med in. Sedan fick han en kopp kaffe och de satt utanför. Senare fick han komma in och då låg Lukas på golvet med leksaker. Mattias satt bredvid Lukas på golvet. De talade normalt. Mattias satte ned Lukas i en gästol. Lukas var glad. När Lukas blev trött gick Thea ut med Lukas i barnvagn. Då åkte de hem. Allt hade gått jättebra och Lukas visade inga tecken på att inte känna igen sin pappa.

Han följde även med till Nordkisa den 23 april 2015 för umgänge men då fanns ingen där.

Bo Hagberg har i huvudsak upgett följande.

Han bor i Orsa. Thea arbetade från november 2014 till den 11 februari 2015 som en av hans assistenter. Mattias brukade komma och hälsa på när Thea arbetade. Lukas följde då med. Det hände 4-5 gånger. Thea ammade Lukas när Mattias kom på besök. Han märkte ingen aggressivitet mellan föräldrarna. Thea var ledig en timme på dagen. Assistanterna arbetar 26-timmars pass. Thea arbetade 6-7 pass hos honom. Thea jobbade även på andra ställen. Thea sade att hon arbetade för att Mattias var säsongsarbetare och att denne skulle börja arbeta igen under våren.

Tingsrättens bedömning

Frågorna i målet rör vårdnad, boende och umgänge.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är det bästa för ett barn ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen på något sätt far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Utredningen i målet består av vad som har framkommit vid parts- och vittnesförhör samt socialnämndens utredning och övrigt skriftligt material.

Tingsrätten ska först pröva frågan om vårdnaden om Lukas.

Mattias Jemth Liljeberg och Thea Ljungstrøm Husås bodde tillsammans fram till den 11 februari 2015. Thea Ljungstrøm Husås hade haft huvudansvaret för den dagliga omvårdnaden om Lukas fram till hösten 2014. När hon sedan började arbeta var det Mattias Jemth Liljeberg som hade huvudansvaret för den dagliga omvårdnaden om Lukas. Det har inte under denna tid framkommit någon omständighet som har betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan.

Den 11 februari 2015 uppstod det bråk i hemmet mellan Mattias Jemth Liljeberg och Thea Ljungstrøm Husås. Thea Ljungstrøm Husås har uppgett att Mattias Jemth Liljeberg då höll Lukas utanför trappräcket. Mattias Jemth Liljeberg har uppgett att Thea Ljungstrøm Husås misshandlade honom medan han höll Lukas i famnen. Ingen av parterna har visat vad som egentligen hände vid det aktuella tillfället. Ord står mot ord och det är inte möjligt att fastslå vad som hände.

Efter händelsen lämnade Thea Ljungstrøm Husås hemmet, tog Lukas med sig och flyttade till Norge. Av sms meddelanden framgår att Thea Ljungstrøm Husås inte medverkade till att Lukas fick träffa Mattias Jemth Liljeberg.

Thea Ljungstrøm Husås har i stor utsträckning inte följt de interimistiska beslut om umgänge som fattats. Hon har inte följt beslut även om hon vid förhandling kommit överens om ett visst umgänge. Hennes förklaringar till detta har varit flera.

Som boförälder har Thea Ljungstrøm Husås haft ett stort ansvar för att Lukas skulle få träffa Mattias Jemth Liljeberg. Detta ansvar har hon inte uppfyllt. Detta talar mycket starkt för att hon inte är den av föräldrarna som bäst kan tillgodose Lukas behov av att träffa den andre föräldern.

Det finns vissa motsättningar mellan Mattias Jemth Liljeberg och Thea Ljungstrøm Husås. Dessa består främst i hur umgänget ska ske. Thea Ljungstrøm Husås har dock

uppgett att umgänge kan ske hos henne. Det har även framkommit att båda parter kan ha och har haft kontakt med varandra via telefon och sms. När de har träffats har detta kunnat ske utan bråk.

Gemensam vårdnad anses vara det bästa för barn i allmänhet. Av vårdnadsutredningen framkommer inte något starkt skäl till varför Thea Ljungstrøm Husås skulle ha ensam vårdnad. Att det är enklare för en förälder att ensam bestämma över barnet utgör inte ett tillräckligt starkt skäl för att en förälder ska uteslutas från delad vårdnad. Inte heller i övrigt har det framkommit något som talar för ensam vårdnad. Den omständigheten att Thea Ljungstrøm Husås inte sett till att Lukas fått träffa sin pappa talar starkt för att gemensam vårdnad är det bästa för Lukas eftersom gemensam vårdnad ger Mattias Jemth Liljeberg rätt till insyn och medbestämmande i sonens liv. Mattias Jemth Liljebergs yrkande om gemensam vårdnad ska därför bifallas.

Var ska Lukas bo stadigvarande?

Parterna är överens om att Lukas ska bo hos Thea Ljungstrøm Husås. Detta framstår som det bästa för Lukas. Hennes yrkande i denna del ska därför bifallas.

Hur ska Lukas umgänge med Mattias Jemth Liljeberg utformas?

Lukas är idag drygt ett och ett halvt år och han har inte träffat Mattias Jemth Liljeberg sedan sommaren 2015. Det är mycket viktigt att ett umgänge kommer igång så snart som möjligt. Med hänsyn till Lukas låga ålder och att han inte har träffat sin pappa på länge bör umgänget ske med modern närvarande. Och umgänget bör trappas upp över tid.

För att inte Thea Ljungstrøm Husås även i fortsättningen ska komma med invändningar rörande umgänget, t.ex. sjukdom, ska umgänget ske i hennes hem. Detta innebär långa resor för Mattias Jemth Liljeberg men detta synes vara ofrånkomligt.

Efter en övergångstid och när Lukas blivit något äldre ska umgänget ske på annan plats, utan modern närvarande och under längre tid.

Thea Ljungström Husås har inte följt tidigare beslut om umgänge. Det finns därför särskilda skäl för att hon ska föreläggas att vid vite lämna ifrån sig Lukas för umgänge.

Yrkad ersättning för rättshjälpsbiträde

Rättshjälpsbiträdet Hildur Strømhaug har yrkat ersättning för 83 timmars arbete. Av kostnadsräkningen framgår att 29,5 timmars arbete avser ärenden rörande verkställighet och utdömande av vite. Rättshjälp som har beviljats för en angelägenhet som rör vårdnad, boende eller umgänge med barn omfattar inte en ansökan om verkställighet av domstolens beslut (se ARS 29 och RH 2012:81). Vidare framgår att fyra timmar av yrkad ersättning avser resa till och från Oslo tingsrätt. Denna kostnad ska ersättas som tidsspillan. Ersättning ska därmed utgå för 49,5 timmars arbete och 4 timmars tidsspillan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Överklagande ställs till Svea hovrätt men ska ges in till tingsrätten senast den 6 maj 2016. Prövningstillstånd krävs.



Lars Tomth



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.